

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2197/2533

นาย หวัน พิมล
นาย สี พิมล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1370

เมื่อโจทก์เข้าทำนาในที่พิพาทก็ถูก จำเลยฟ้องเป็นคดีอาญาข้อหาบุกรุกที่พิพาท
ดังนี้ การที่โจทก์ครอบครองที่พิพาทในระหว่างเป็นคดีความไม่ถือ ว่าครอบครองโดย
สุจริตและโดย สงบตามป.พ.พ. มาตรา 1370.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่า โดยได้รับมรดก
ตามพินัยกรรมของนางเฮือง พิมล มารดาโจทก์ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 โจทก์ครอบครอง
โดยสงบ เปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมา เมื่อปลายเดือนเมษายน 2528
จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปไถหว่านกล้า ทำนา ในที่ดินของโจทก์ทางด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ขอให้พิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์
ห้ามจำเลยทั้งสามและบริวารเกี่ยวข้อง ให้จำเลยทั้งสามรื้อถอนพืชผลออกไปและทำ
ที่ดินให้มีสภาพเดิมมิฉะนั้นก็ให้โจทก์กระทำเองโดยให้จำเลยทั้งสามออกค่าใช้จ่าย

จำเลยทั้งสามให้การว่า ที่นาตามฟ้องเป็นของนายเหวหรือเสวย พิมล น้อง
ชายโจทก์ ซึ่งได้รับมรดกมาจากบิดามารดาพร้อมกับโจทก์และนายลือ พิมล สามี
จำเลยที่ 1 และบิดาจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ใช่ที่นาของโจทก์ จำเลยทั้งสามไม่ได้บุกรุก

เข้าไปทำนาในที่ดินของนายเหว่ย คงทำนาอยู่ในที่ดินของจำเลยทั้งสาม ซึ่งจำเลยทั้งสามรับมรดกมาจากนายลือ หากจะฟังว่าที่ดินตามฟ้องเป็นของโจทก์ตามพินัยกรรมที่ดินตามฟ้องก็ไม่ได้ยื่นล้าเข้ามาทางด้านทิศใต้ของที่ดินจำเลยดังแผนที่ส่งเขปท้ายฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่ โจทก์อ้างว่าที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน 45 ไร่ของโจทก์ ซึ่งนางเฮือง มารดาทำพินัยกรรมให้ตามเอกสารหมายเลข 2 ส่วนที่ดินนาของนายเหว่ยอยู่ห่างที่พิพาทไปประมาณ 5 กิโลเมตรแต่ฝ่ายจำเลยต่อสู้ว่า ที่นาของโจทก์อยู่คนละแห่งกับนาพิพาท ที่นาของโจทก์เรียกว่าที่นาหนองแคจ้อย ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อจำศาลไปรังวัดทำแผนที่พิพาท โจทก์ได้นำชี้ว่าที่ภายในเส้นสีเขียวเป็นของโจทก์ คำนวณเนื้อที่ได้ 59 ไร่ ที่นาที่โจทก์รับตามพินัยกรรมมี 45 ไร่ จึงต่างกันถึง 14 ไร่ นอกจากนี้ที่พิพาทที่ปรากฏในแผนที่เอกสารหมายเลข 1 มี 27 ไร่ เมื่อหักออกจาก 59 ไร่แล้ว คงเหลือเนื้อที่ 32 ไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับที่ฝ่ายจำเลยอ้างว่าที่ของนายเหว่ยมีประมาณ 30 ไร่และมีเนื้อที่ตรงกับแบบ ภ.บ.ท.6 ของนายเหว่ยตามเอกสารหมายเลข 1 และ 3 สำเนาพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 2 ระบุเพียงว่ายกนา 1 แปลง เนื้อที่ 45 ไร่ ให้โจทก์เท่านั้นมิได้ระบุให้ชัดว่าเป็นที่นาแปลงไหน อยู่ที่ใด อาณาเขตติดต่อดินใครบ้าง นายคำภา กุจะพันธ์ กำนัน พยานโจทก์ ผู้เขียนและลงชื่อเป็นพยาน ก็เบิกความว่า

เมื่ออ่านพินัยกรรมแล้วไม่ทราบว่ายกที่ดินแปลงใดให้โจทก์และพี่น้องของโจทก์ที่ดิน
นา 45 ไร่นี้ก่อน ปี 2525 เป็นของนายเหว่ย ต่อมานายเหว่ยวิกลจริต โจทก์จึงเอามา
เป็นของตนเอง จึงน่าจะเชื่อว่าโจทก์เข้าทำนาในที่ดินของนายเหว่ยซึ่งมีเนื้อที่ตามที่ระบุ
ในรายการเสียภาษีแบบ ภ.บ.ท.6 เอกสารหมายเลข 1 และ 3 เท่านั้น ซึ่งมีแนวคันนา
เป็นเขต ยาวตรงไปเกือบสุดของที่ดิน ที่นายนายเหว่ยอยู่ติดที่นาของจำเลย การรุกล้ำ
กันย่อมมีขึ้นได้ง่าย ตามแผนที่พิพาทที่ดินของจำเลยภายในเส้นสีม่วงมีเนื้อที่
ประมาณ 88 ไร่ ส่วนที่เป็นป่ายังมีมาก น่าเชื่อว่า จำเลยนำชี้รวมเข้ากับที่ดินเดิม 66
ไร่ เนื้อที่จึงมีมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ความจากนายคำภายานโจทก์ว่า ปี 2525
มารดาโจทก์ถึงแก่กรรมโจทก์จึงได้ครอบครองที่ดินของโจทก์ในกรอบเส้นสีเขียว ปี
2526 จำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาข้อหาบุกรุกที่พิพาท จึงน่าจะเชื่อว่าโจทก์เข้าทำ
นาในที่พิพาทเมื่อปี 2526 ก็ถูกจำเลยที่ 1 ฟ้องคดีอาญา การที่โจทก์ครอบครองที่
พิพาทในระหว่างเป็นคดีความไม่ถือว่าครอบครองโดยสุจริตและโดยสงบตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1370 คดีฟังได้ว่า ที่พิพาทไม่ใช่ของโจทก์ ศาล
ล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงวิทยุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
